الوتر (قوله لهذا الحديث) فان قوله صلى الله عليه وسلم فصلوها ما بين العشاء الاخيرة الى طلوع الفجر صريح فى تعيين وقت صلاته (قوله وواجب الوتر) المراد به الفرض العملى فانه فرض عملى عند الامام كما فى البصر وقالا أول وقته بعد العشاء بناء على أنه سنة مؤكدة عندهما فصار كركعتى العشاء والثمرة تظهر فيما لو صلى الوتر ناسيا للعشاء أو صلاهما فظهر فساد العشاء دون الوتر أجزأه عند الامام لسقوط الترتيب بمثل هذا العذر لا عندهما لانه تبع لها فلا يصح قبلها وفيما لو صلى الفجر قبل الوتر عمدا وكان صاحب ترتيب أعاده بعد صلاة الوتر عنده لا عندهما لانه لا ترتيب بين الفرائض والسنن قاله السيد (قوله كبلغار) قال فى القاموس بلغر كقرطق بعنى بضم فسكون والعامة تقول بلغار مدينة الصقالبة ضاربة فى الشمال شديدة البرد اه (قوله فى أقصر ليالى السنة) وهو أربعون ليلة فى أول الصيف عند حلول الشمس رأس السرطان فان الشمس تمكث عندهم على وجه الارض ثلاثا وعشرين ساعة وتغرب ساعة واحدة على حسب عرض البلد (قوله وليس مثل اليوم الخ) روى مسلم عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ولبثه فى الارض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا فذلك اليوم الذى كسنة يكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره اه قال الاسنوى ويقاس عليه اليومان المتاليان واستظهر الكمال وجوب القضاء استدلالا بحديث الدجال وتبعه ابن الشحنة فصححه فى ألغازه وذكر فى المنح أنه المذهب ولا ينوى القضاء لفقد وقت الاداء وفرق فى النهر بان الوقت موجود حقيقة فى يوم الدجال والمفقود العلامة فقط بخلاف ما نحن فيه فان الوقت لا وجود له أصلا وردبان الوقت موجود قطعا والمفقود هو العلامة فقط فاذن لا فرق وتمامه فى تحفة الاخيار (قوله للامر فيه بتقدير الاوقات) أى أوقات الصلاة أى على خلاف القياس فلا يقاس غيره عليه لانا لو وكلنا الى الاجتهاد لم نصل فيه الا صلاة يوم واحد كما قاله القاضى عياض (قوله وكذا الآجال فى البيع الخ) وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الاربعة بحسب ما يكون لكل يوم من الزيادة والنقص كما فى كتب الشافعية وقواعد المذهب لا تأباه (قوله فى وقت) احترز عن الجمع بينهما فعلا وكل واحدة منهما فى وقتها بان يصلى الاولى فى آخر وقتها والثانية فى أول وقتها فذلك جائز كما فى التبيين (قوله بعذر كسفر) أدخلت الكاف المرض وجوزه الامام الشافعى رضى الله عنه تقديما وتأخيرا والافضل الاول للنازل والثانى للسائر بشرط أن يقدم الاولى وينوى الجمع قبل الفراغ منها وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا هذا فى جمع التقديم ولم يشترط فى جمع التاخير سوى نية الجمع قبل خروج الاولى وكثيرا ما يبتلى المسافر بمثله لاسيما الحاج ولا بأس بالتقليد كما فى البصر والنهر لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الامام لان الحكم الملفق باطل بالاجماع كما فى ديباجة الدرر فيقرأ ان كان مؤتما ولا يمسح ذكره ولا امرأة بعد وضوء ويحترز عن اصابة قليل النجاسة وحكاية الاجماع على بطلان الملفق منظور فيها فان الاصح من مذهب الامام مالك رضى الله عنه جوازه والمنهى عنه تتبع الرخص من المذاهب (قوله وحمل المروى فى الجمع الخ) الدليل على صحة هذا التأويل ما روى ابن حبان عن نافع قال خرجت مع ابن عمر رضى الله عنهما فى سفرة وغابت الشمس فلما أبعدنا قلت الصلاة

(ولا يقدم) صلاة (الوتر على (العشاء) لهذا الحديث و (للترتيب اللازم) بين فرض العشاء وواجب الوتر عند الامام (ومن لم يجد وقتهما) أى العشاء والوتر (لم يجبا عليه) بأن كان فى بلد كبلغار وباقصى المشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق فى أقصر ليالى السنة لعدم وجود السبب وهو الوقت وليس مثل اليوم الذى كسنة من أيام الدجال للامر فيه بتقدير الاوقات وكذا الآجال فى البيع والاجارة والصوم والحج والعدة كما بسطناه فى أصل هذا المختصر والله الموفق (ولا يجمع بين فرضين فى وقت) اذ لا نصف التى قدمت عن وقتها ولا يحل تأخيرها عن وقتها الى دخول وقت آخر (بعذر) كسفر ومطر وحمل المروى فى الجمع على تاخير الاولى الى قبيل آخر وقتها